

1525132-48.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1525132-48.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525132-48.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282443/2021 - 11º D.P. SANTO AMARO, 20856769 - 11º D.P. SANTO AMARO, 4569/21/211 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2282443 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS AMANCIO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

LUCAS AMÂNCIO DA SILVA e FELIPE AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque teriam, supostamente, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 19h30min, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, altura do numeral 2555, Campo Grande, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em

concurso e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído, para proveito comum, a quantia de R\$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), em dinheiro em espécie, de propriedade do Hospital Veterinário ArtVet, representado por Thiago Martins Popper, que teve sua liberdade restringida durante a execução da empreitada criminoso.

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls. 165/167).

Os acusados foram regularmente citados (fls. 306 e 308), tendo a Defesa Constituída de Felipe e a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação (fls. 238/239 e 313).

Durante a instrução processual, foi ouvido o representante da vítima, duas testemunhas arroladas em comum pela Acusação e pela Defesa de Lucas, bem como interrogados os réus.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas e o reconhecimento da forma tentada do delito. Opinou, ainda, acerca da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

Já a Defensoria Pública requereu a absolvição do acusado Lucas, diante da insuficiência de provas para embasar uma condenação. De forma subsidiária, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, com sua compensação com a agravante da reincidência; o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal; o reconhecimento da tentativa, com a redução das penas no patamar máximo legal; a fixação de regime diverso do fechado, bem como a concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

A Defesa de Felipe, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com a improcedência da denúncia, em razão da fragilidade do conjunto probatório produzido. Formulou, ainda, pedidos subsidiários para reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente em parte, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04 e 19/26; boletim de ocorrência de fls. 05/10; auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 15/16; auto de entrega de fls. 17/18; laudo pericial da arma de fogo de fls. 300/305; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido crime, outrossim, ficou demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pelas combativas Defesas. Com efeito, ao serem interrogados nesta data, ambos os acusados confessaram a prática do delito.

Felipe Augusto de Jesus Rodrigues disse que estava com Lucas que subiu, enquanto ficou na parte de baixo e pegou o dinheiro do caixa. Proferiu que Lucas estava armado e que a ideia do roubo foi do Lucas.

Lucas Amâncio da Silva, por sua vez, disse que estava com Felipe e que a arma era sua.

A vítima Thiago Martins Popper relatou que, no dia dos fatos, um dos réus entrou sozinho no hospital e fez uma pergunta sobre um animal, como se fosse um cliente, sendo que, logo em seguida, entrou o outro rouba-dor armado e lhe rendeu. Disse que o assaltante colocou a arma em sua cabeça e que começaram a andar pelo hospital, procurando coisas de valores. Proferiu que no terceiro andar o acusado pegou mochilas, um notebook, mas que, quando os assaltantes estavam de saída a polícia chegou. Relatou que o assaltante armado conseguiu correr e se esconder. Esclareceu que o segundo rouba-dor ficou na recepção e pegou o dinheiro do caixa, além de uma medicação para alegar para a polícia que apenas era um cliente. Disse que o

indivíduo que lhe abordou ficou escondido no banheiro por um tempo. Aduziu que foi ameaçado o tempo todo, sendo que o roubador falava que iria lhe matar, que daria um tiro em sua cabeça caso reagisse. Disse que ficou o tempo todo com a arma em sua cabeça. Explicou que nenhum dos objetos subtraídos chegou a sair do hospital, na medida em que os assaltantes foram detidos ainda dentro do estabelecimento. Afirmou que o assalto durou uns 15 ou 20 minutos e que apenas um dos assaltantes estava armado. Reconheceu ambos os acusados nesta data em sala própria, tendo proferido que o número dois era o assaltante armado, enquanto que o número quatro foi aquele que permaneceu na recepção.

Exatamente no mesmo sentido, a testemunha Karen Leite dos Santos reconheceu ambos os réus com certeza nesta data. Disse que tinha acabado de iniciar seu plantão e que estava no celular, falando com sua mãe, quando uma veterinária subiu correndo dizendo que achava que estava acontecendo um assalto no térreo, tendo, então, pedido para sua mãe chamar a polícia. Proferiu que o réu número dois foi aquele que ficou com Thiago e que foi de porta em porta procurar bens. Disse que, inclusive, o número dois estava com sua bolsa, quando a polícia chegou, tendo ele corrido para dentro do banheiro. Explicou que o número quatro ficou com a recepcionista no nadar de baixo. Aduziu que a polícia chegou e já prendeu os dois assaltantes. Informou que não teve nenhum prejuízo e que os dois roubadores foram presos ainda dentro do hospital, sendo que eles não chegaram a sair de lá em nenhum momento. Disse que o assalto durou uns sete ou oito minutos. Asseverou que o número dois estava armado, conforme Thiago lhe contou, não tendo, porém, visto arma.

Por fim, a testemunha João Vítor Pereira Mota, policial militar, narrou que estava em patrulhamento, quando foi passado via rede rádio um roubo em andamento a uma clínica veterinária. Disse que foram para lá e que no local um dos roubadores estava na porta, pronto pra sair, enquanto o outro tentou se esconder. Disse que abordou e ficou com o indivíduo que estava na porta, enquanto os demais integrantes da equipe entraram e detiveram o outro roubador que estava escondido armado.

Afirmou que com um dos roubadores foi apreendido dinheiro que pertencia ao caixa da clínica.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados aos autos, tendo ambos os acusados confessado amplamente a prática delitiva, confissão esta que restou amparada nas declarações de Thiago e nos depoimentos de Karen e João, de rigor a prolação de um decreto condenatório em desfavor dos dois réus, tendo restado devidamente demonstradas nos autos autoria e materialidade delitivas,.

Os réus foram presos em flagrante ainda no interior do local dos fatos, em poder do dinheiro do caixa, tendo ambas as vítimas nesta data reconhecido os dois acusados como autores do delito, de modo que não há que se falar em prolação de um édito absolutório, conforme pugnado pelas combativas Defesas.

No mais, a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo deve ser reconhecida, eis que Thiago narrou de forma consistente que Lucas estava armado quando do cometimento do delito, tendo a arma, inclusive, sido colocada contra sua cabeça. De se destacar, outrossim, que a arma de fogo foi devidamente apreendida e periciada, tendo o laudo pericial de fls. 300/305 atestado que referido armamento estava apto à realização de disparos.

Da mesma forma, a causa de aumento de pena do concurso de agentes deve seguir com a condenação, na medida em que restou claramente demonstrada. Dois eram os agentes roubadores, os quais tiveram relevante envolvimento na subtração, havendo nítida divisão de tarefas entre eles, conforme bem narrou a vítima nesta data, de maneira que inviável seu afastamento.

O mesmo, contudo, não ocorre com a majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, a qual deve ser afastada. Isso porque, conforme bem pontuou o i. Membro do Ministério Público em suas alegações finais, "não subsiste na espécie dos autos a majorante concernente à restrição da liberdade da vítima que apenas foi conduzida pelos cômodos do imóvel, inexistindo constrangimento adicional àquele configurador do tipo fundamental do delito" (fls. 329).

Por fim, de rigor o reconhecimento da tentativa, uma vez que, ainda que percorrido quase todo iter criminis, os acusados foram detidos ainda no palco dos acontecimentos, não tendo o delito, pois, se consumado. Assim, de rigor a redução

das reprimendas dos réus em 1/3 (um terço), patamar mínimo legal, considerando que o delito se aproximou em muito da consumação, tendo Felipe, conforme narrou o policial militar hoje ouvido, sido detido na porta do estabelecimento, em poder do dinheiro subtraído do caixa, instantes antes de tentar empreender fuga.

Passo, assim, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, diante da existência de duas causas de aumento de pena distintas, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria, sendo mais grave e merecendo, assim, maior reprovabilidade, o fato do crime ter sido perpetrado por dois indivíduos, o que, inclusive, diminui a possibilidade de reação pelas vítimas. Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1627406 / DF - Min. Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - 6ª Turma - DJe 28/09/2020 - destacou-se).

Ainda na primeira fase, em relação ao acusado LUCAS, observa-se que praticou o crime em tela quando ainda estava em cumprimento de benefício em razão de suas condenações anteriores, em livramento condicional (Processo de Execução nº 0014787-18.2017.8.26.0041 - certidão de fls. 229/233), a indicar que não consegue se manter afastado da seara criminosa, denotando possuir personalidade voltada à prática de crimes, além de conduta social de todo desfavorável, tendo ele descumprido com as condições impostas quando da obtenção do benefício em execução, bem como as determinações emanadas do Poder Judiciário, o que não pode ser ignorado. Ora, a pessoa que ainda sequer terminou de cumprir a reprimenda imposta em razão de condenação anterior e já se envolve novamente com a prática delitativa não pode receber nesta fase da dosimetria pena igual àquele que não ostenta nenhuma passagem criminal, devendo tal fato ser, no entender deste Juízo, considerado como circunstância judicial desfavorável, em estrita observância ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e à regra da individualização das penas.

Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos, entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime sub judice o aumento das reprimendas de LUCAS em 1/5 (um quinto), perfazendo sanção de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa e de FELIPE em 1/6 (um sexto), perfazendo pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica de ambos os réus.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência para LUCAS, eis que, quando do cometimento do delito em tela, já ostentava três condenações anteriores definitivas, sendo duas delas específicas, justamente pelo crime de roubo (fls. 229/233), nos termos do artigo 63, do Código Penal. Por essa razão, seria de rigor o aumento das penas de LUCAS em 1/3 (um terço). Contudo, diante da presença da atenuante da confissão, será o aumento procedido apenas na fração de 1/5 (um quinto), perfazendo, assim, pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

No tocante ao acusado FELIPE, estão presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual retornam suas penas para as bases legais de 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, observada a Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase da fixação, aumento a sanção dos acusados em 2/3 (dois terços), em virtude da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, conforme alhures fundamentado, perfazendo sanção de

09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa para LUCAS; e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, para FELIPE.

Por fim, ainda na terceira fase, diante do reconhecimento da tentativa, reduzo as reprimendas dos acusados em 1/3 (um terço), conforme acima já explicitado, totalizando sanção final de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa para LUCAS e sanção final de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa para FELIPE.

LUCAS é triplamente reincidente e FELIPE, de apenas 18 (dezoito) anos, possui diversas passagens pelo Juizado da Infância e Juventude (fls. 86), já tendo se envolvido com o cometimento de delito grave, de maneira que tenho que ambos deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado e ainda considerando as circunstâncias concretas do delito em tela, perpetrado em concurso de agente e mediante emprego de arma de fogo, não tendo as circunstâncias judiciais sido tidas como favoráveis quando da fixação da pena base, observando-se o quanto disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Em razão da quantidade de pena imposta e considerando ainda que foi o crime cometido mediante grave ameaça, inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos para ambos os acusados, conforme regra constante do artigo 44, do Estatuto Repressor, aplicando-se o mesmo no tocante ao sursis (artigo 77, do Código Penal).

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, bem como considerando os acima explicitados e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderão os acusados recorrer em liberdade, devendo ser mantidos na prisão em que se encontram recolhidos, mostrando-se imperiosa a manutenção dos sentenciados no cárcere não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública. Com efeito, praticaram os acusados delito concretamente grave, dentro de hospital veterinário em pleno funcionamento, mediante utilização de arma de fogo e em concurso de agentes, de modo que evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, estando presentes fatos contemporâneos que justificam a manutenção da medida. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos, valendo cópia digitada da presente sentença como ofício de recomendação.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto na Lei nº 12.736/12, uma vez que o tempo de prisão cautelar a que se encontram os acusados submetidos seria incapaz de interferir no regime inicial da pena ora aplicado.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos eventuais danos causados pelas infrações, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória Ministerial para o fim de CONDENAR os réus LUCAS AMÂNCIO DA SILVA e FELIPE AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES, ambos qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso, I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprirem, RESPECTIVAMENTE, as penas privativas de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa (LUCAS) e de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime inicial fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa (FELIPE), restando todos os dias-multa fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica dos réus.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas pelos réus, ficando concedido ao acusado LUCAS, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que foi defendido pela Defensoria Pública durante todo o feito.

Publicada a sentença em audiência, saem os presentes devidamente cientificados e intimados da presente.
São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA